

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1930/2538

นายวุฒิพงษ์ เองไพบูลย์

โจทก์

นายพิศานต์ สุระวิญญู

จำเลย

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีต้องห้าม ฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาจำเลย คืบค่าขึ้นศาล จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม มูลหนี้ตามเช็คไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือในการกู้ยืมเงิน จะนำมาฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ และคำสั่งศาลชั้นต้น ที่งดสืบพยานจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายไปรตมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 10) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 43,687.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 42,700 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง(14 พฤษภาคม 2536) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 94) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 95)

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อนจึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย คำคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน  
จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย ค่าคำร้องเป็นพับ

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |